Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

PMK 3/2019 (Produk Hukum MK) · teks konsolidasi yang berlaku per 13-10-2026

Bukan naskah resmi. Dokumen ini dihitung mesin oleh CariHukum dari naskah asli dan peristiwa perubahan yang telah dienkode, lalu diverifikasi unit-per-unit terhadap salinan sumber. Untuk keperluan hukum, selalu rujuk Lembaran Negara.

Tahap kurasi: **terverifikasi** · Status: **berlaku** · Berlaku sejak 23-05-2019
Keandalan teks: 81 unit — terverifikasi terhadap PDF resmi 81, hasil OCR 0, draf 0.
Arsip sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (peraturan.bpk.go.id) (tingkat T3) · sha256 `f42cae2297d7b2840753f97788ed03fa13978c7e8940d5b77dcf2ebceb2a9234`

STRUKTUR

BAB I	KETENTUAN UMUM	Ps. 1
BAB II	ASAS DAN JENIS PRODUK HUKUM	Ps. 2–3
BAB III	PUTUSAN DAN KETETAPAN MAHKAMAH	Ps. 4–9
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 4
Bagian Kedua	Putusan Mahkamah	Ps. 5
Bagian Ketiga	Ketetapan Mahkamah	Ps. 6
Bagian Keempat	Persiapan Penyusunan Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah	Ps. 7–8
Bagian Kelima	Akses Terhadap Putusan dan Ketetapan Mahkamah	Ps. 9
BAB IV	PERATURAN MAHKAMAH	Ps. 10–13
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 10
Bagian Kedua	Materi Muatan Peraturan Mahkamah	Ps. 11
Bagian Ketiga	Persiapan Penyusunan Peraturan Mahkamah	Ps. 12
Bagian Keempat	Akses Terhadap Peraturan Mahkamah	Ps. 13
BAB V	PERATURAN KETUA MAHKAMAH	Ps. 14–17
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 14
Bagian Kedua	Materi Muatan Peraturan Ketua Mahkamah	Ps. 15
Bagian Ketiga	Persia pan Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah	Ps. 16
Bagian Keempat	Akses Terhadap Peraturan Ketua Mahkamah	Ps. 17
BAB VI	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH	Ps. 18–20
Bagian Kedua	Materi Muatan Keputusan Ketua Mahkamah	Ps. 19
Bagian Ketiga	Persiapan Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah	Ps. 20
BAB VII	KETENTUAN LAIN -LAIN	Ps. 21
BAB VIII	KETENTUANPENUTUP	Ps. 22

22 pasal.

SEJARAH

Tanggal	Peristiwa	Oleh	Operasi
23-05-2019	Diundangkan	PMK 3/2019 (Produk Hukum MK) — Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	—

KEDUDUKAN DALAM HIERARKI PERATURAN

UUD 1945	UUD 1945
UU / Perppu	UU MK 24/2003 · UU P3 12/2011 (Pembentukan Peraturan)

Daftar Isi

BAB I — KETENTUAN UMUM 3
BAB II — ASAS DAN JENIS PRODUK HUKUM 3
BAB III — PUTUSAN DAN KETETAPAN MAHKAMAH 3
Bagian Kesatu — Umum 3
Bagian Kedua — Putusan Mahkamah 3
Bagian Ketiga — Ketetapan Mahkamah 4
Bagian Keempat — Persiapan Penyusunan Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah 4
Bagian Kelima — Akses Terhadap Putusan dan Ketetapan Mahkamah 4
BAB IV — PERATURAN MAHKAMAH 5
Bagian Kesatu — Umum 5
Bagian Kedua — Materi Muatan Peraturan Mahkamah 5
Bagian Ketiga — Persiapan Penyusunan Peraturan Mahkamah 5
Bagian Keempat — Akses Terhadap Peraturan Mahkamah 5
BAB V — PERATURAN KETUA MAHKAMAH 5
Bagian Kesatu — Umum 5
Bagian Kedua — Materi Muatan Peraturan Ketua Mahkamah 5
Bagian Ketiga — Persia pan Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah 5
Bagian Keempat — Akses Terhadap Peraturan Ketua Mahkamah 5
BAB VI — KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH 6
Bagian Kedua — Materi Muatan Keputusan Ketua Mahkamah 6
Bagian Ketiga — Persiapan Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah 6
BAB VII — KETENTUAN LAIN -LAIN 6
BAB VIII — KETENTUANPENUTUP 6

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

l. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
4. Produk Hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Reg.istrasi Perkara Konstitusi (BRPKj e- BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
6. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang yudisial atau sidang non-yudisial.
7. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah.

BAB II — ASAS DAN JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

Dalam membuat atau membentuk produk hukum Mahkamah dilakukan berdasarkan asas-asas pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum yang baik, meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 3

Produk Hukum Mahkamah, terdiri atas:

a. Putusan Mahkamah;
b. Ketetapan Mahkamah;
c. Peraturan Mahkamah;
d. Peraturan Ketua Mahkamah; dan
e. Keputusan Ketua Mahkamah.

BAB III — PUTUSAN DAN KETETAPAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 4

Putusan dan zatau Ketetapan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan zatau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, danj atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden danjatau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Bagian Kedua — Putusan Mahkamah

Pasal 5

Putusan Mahkamah memuat:

a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANGMAHAESA";

b. pencantuman nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
c. identitas pihak;
d. duduk perkara: ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
e. pertimbangan hukum danjatau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan;
f. konklusi;
g. amar putusan;
h. pendapat berbeda (dissenting opinion) atau alas an berbeda (concurring opinion) dari hakim; dan
i. hari, tanggal putusan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.

Bagian Ketiga — Ketetapan Mahkamah

Pasal 6

Ketetapan Mahkamah memuat:
a. kepala ketetapan: 1) nomor ketetapan; 2) irah-irah yang berbunyi: "DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANGMAHAESA"; 3) pencantuman nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
b. konsideran menimbang: 1) identitas pihak; 2) pokok perkara; 3) pertimbangan hukum dan/ atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan, serta konklusi/ simpulan.
c. konsideran mengingat;
d. amar ketetapan;
e. hari, tanggal ketetapan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.

Bagian Keempat — Persiapan Penyusunan Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah

Pasal 7

(1) Penyusunan Putusan dan y atau Ketetapan Mahkamah dilakukan oleh Majelis Hakim.
(2) Dalam menyusun Putusan dan zatau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu secara teknis oleh Pejabat Fungsional Kepaniteraan.

Pasal 8

(1) Putusan dan zatau Ketetapan Mahkamah dibaca oleh Hakim Pembaca Akhir sebelum diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah.
(2) Hakim Pembaca Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah, dengan dibantu oleh Pejabat Fungsional Kepaniteraan.
(3) Pejabat Fungsional Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Panitera.
(4) Putusan dan zatau Ketetapan Mahkamah disampaikan kepada Majelis Hakim setelah dibubuhi paraf oleh Hakim Pembaca Akhir.

Bagian Kelima — Akses Terhadap Putusan dan Ketetapan Mahkamah

Pasal 9

(1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Putusan dan Ketetapan Mahkamah.
(2) Masyarakat mempunyai akses mendapatkan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui laman Mahkamah, dan I atau Berita Negara Republik Indonesia, dan r atau media massa cetak.
(3) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk putusan pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
(4) Pemuatan Putusan Mahkamah dan Ketetapan Mahkamah dalam laman Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah putusan atau ketetapan selesai diucapkan.
(5) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk putusan yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

BAB IV — PERATURAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 10

Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial.

Bagian Kedua — Materi Muatan Peraturan Mahkamah

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
a. materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Mahkamah;
b. materi yang mengatur pemenuhan kebutuhan hukum Mahkamah.

Bagian Ketiga — Persiapan Penyusunan Peraturan Mahkamah

Pasal 12

(1) Penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Hakim.
(2) Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
(3) Tata cara penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat — Akses Terhadap Peraturan Mahkamah

Pasal 13

(1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Peraturan Mahkamah.
(2) Masyarakat mernpunyai akses mendapatkan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),melalui laman Mahkamah.
(3) Pemuatan Peraturan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.

BAB V — PERATURAN KETUA MAHKAMAH

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 14

Peraturan Ketua Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang berisi pedoman teknis yudisial yang memuat aturan yang mengikat bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah.

Bagian Kedua — Materi Muatan Peraturan Ketua Mahkamah

Pasal 15

Materi muatan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berisi pedoman pelaksanaan tugas teknis administratif peradilan.

Bagian Ketiga — Persia pan Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah

Pasal 16

(1) Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Hakim.
(2) Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
(3) Tata cara penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat — Akses Terhadap Peraturan Ketua Mahkamah

Pasal 17

(1) Masyarakat mernpuriyai akses untuk mendapatkan Peraturan Ketua Mah.kamah.
(2) Masyarakat mempunyai akses mendapatkan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui laman Mahkamah.
(3) Pemuatan Peraturan Ketua Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.

BAB VI — KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH

Pasal 18

Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial.

Bagian Kedua — Materi Muatan Keputusan Ketua Mahkamah

Pasal 19

Materi muatan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berisi materi untuk menindaklanjuti hal-hal di bidang non-yudisial untuk I~ kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga — Persiapan Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah

Pasal 20

(1) Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah.
(2) Dalam mempersiapkan Mahkamah sebagaimana penyusunan Keputusan Ketua dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
(3) Tata cara penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB VII — KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 21

Pejabat Fungsional Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB VIII — KETENTUANPENUTUP

Pasal 22

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .